

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6095/2540

พนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

นาย สมบัติ แสงชั้น

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 335 (11)

แม้จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และเพิ่งกระทำความผิดคดีนี้เป็นคดีแรกทั้งผู้เสียหายได้รับของกลางคืนหมดแล้วไม่ติดใจเอาความกับจำเลย แต่แผ่นเหล็กจำนวน 6,500 แผ่น ราคา 75,000 บาท ของนายจ้างจำเลยเป็นทรัพย์สินจำนวนมาก การลักทรัพย์ต้องใช้รถยนต์บรรทุกขน ต้องร่วมกระทำความผิดมากกว่า 1 คน พฤติการณ์แห่งการกระทำของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง แม้จำเลยจะมีภาระต้องดูแลครอบครัวตามที่จำเลยอ้าง ก็ไม่ใช่เหตุปรานีที่จะรอการลงโทษแก่จำเลย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ, 83

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(1)(7)(11) วรรคสาม, 336 ทวิ, 83 จำคุก 4 ปี และปรับ 8,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี และปรับ 4,000 บาท พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะแล้วไม่ปรากฏ

ว่าจำเลยเคยกระทำผิดมาก่อน จำเลยได้บรรเทาผลร้ายโดยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายจนเป็นที่พอใจแล้ว ผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและทางอาญา ทั้งจำเลยมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์และมารดาซึ่งชราภาพ ประกอบกับประวัติของจำเลยไม่ปรากฏว่ามีข้อเสียหายร้ายแรง จึงสมควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้ศาลฎีการอการลงโทษจำคุกจำเลยนั้น เห็นว่า แม้จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน จำเลยเพิ่งกระทำความผิดคดีนี้เป็นคดีแรกทั้งผู้เสียหายได้รับของกลางคืนหมดแล้วและไม่ติดใจเอาความกับจำเลยก็ตาม แต่แผ่นเหล็กจำนวน 6,500 แผ่น ราคา 75,000 บาท ของนายจ้างจำเลย เป็นทรัพย์สินจำนวนมากการลักต้องใช้รถยนต์บรรทุกขน ต้องร่วมกระทำความผิดมากกว่า 1 คน พฤติการณ์แห่งการกระทำของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรง แม้จำเลยจะมีภาระต้องดูแลครอบครัวตามที่จำเลยอ้าง ก็ไม่ใช่เหตุปรานีโทษแก่จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ไม่รอการลงโทษจำคุกจำเลยชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-เหล็ก ไทรวิจิตร-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ